

GOBIERNO DE PUERTO RICO

20^{ma}. Asamblea
Legislativa

3^{ra}. Sesión
Ordinaria

SENADO DE PUERTO RICO

P. del S. 1064

6 de febrero de 2026

Presentado por la señora *Soto Aguilú*

Referido a

LEY

Para establecer guías voluntarias para la oferta de préstamos basados en datos alternativos en instituciones financieras y fintech; promover el uso de historiales de pagos móviles, datos de redes sociales, consumo de servicios públicos y otros indicadores no tradicionales para evaluar capacidad crediticia; fomentar la inclusión financiera sin imponer costos adicionales al erario ni obligaciones mandatorias a las entidades o consumidores; y para otros fines relacionados.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Puerto Rico enfrenta desafíos significativos en materia de inclusión financiera, donde un porcentaje considerable de la población carece de acceso a crédito tradicional debido a la ausencia de historiales crediticios formales o puntuaciones bajas en burós convencionales. Según datos del Banco de Desarrollo Económico y el Censo de 2020, aproximadamente el 40% de los hogares puertorriqueños viven bajo el nivel de pobreza federal, y muchos residentes, incluyendo personas mayores (que representan el 23% de la población) y comunidades rurales, dependen de economías informales o transacciones digitales como pagos móviles, sin que estos se reflejen en evaluaciones crediticias estándar.

Esto limita oportunidades para emprendedores, pequeños negocios y familias, exacerbando desigualdades en una Isla con una economía en recuperación post-desastres

y pandemia. Los préstamos basados en datos alternativos representan una innovación en el sector financiero, permitiendo a instituciones bancarias y fintech evaluar la capacidad crediticia mediante indicadores no tradicionales, como historiales de pagos móviles (ej. a través de apps como ATH Móvil o PayPal), patrones de consumo en servicios públicos (electricidad, agua), datos de redes sociales verificables (actividad económica o referencias), historiales de compras en línea o incluso datos de geolocalización para validar estabilidad residencial.

Los datos procesados con algoritmos éticos y protegiendo la privacidad, pueden generar puntuaciones crediticias más inclusivas, reduciendo riesgos para prestamistas al tiempo que amplían el acceso al crédito para sub-bancarizados. En Puerto Rico, donde el uso de pagos digitales ha crecido un 30% anual según informes del Banco de la Reserva Federal de Nueva York en 2024, integrar estos datos podría impulsar el emprendimiento y la movilidad económica sin requerir garantías colaterales tradicionales.

Esta medida propone guías voluntarias para que instituciones financieras y fintech adopten estos modelos, sin imponer obligaciones mandatorias ni costos al erario. Las guías enfatizarían estándares éticos, como el consentimiento explícito del consumidor para el uso de datos, transparencia en algoritmos y protección contra discriminación, alineándose con leyes existentes como la Ley de Protección de Datos Personales (Ley Núm. 111-2005) y el Código de Bancos (Ley Núm. 55 de 1933, según enmendada). Esto fomentaría un ecosistema fintech más inclusivo, beneficiando a poblaciones vulnerables al ofrecer préstamos a tasas razonables basados en comportamientos reales, como pagos puntuales de facturas móviles, en lugar de historiales crediticios limitados.

En términos de derecho comparado, Nigeria ha implementado guías voluntarias exitosas para préstamos basados en datos alternativos. Bajo las directrices del Banco Central de Nigeria (CBN) de 2023 para el Marco de Crédito Abierto (Open Banking Framework), las fintech pueden utilizar datos alternativos como historiales de pagos móviles y transacciones de billeteras electrónicas para evaluar crédito, promoviendo la

inclusión financiera en un contexto similar de sub-bancarización. Estas guías voluntarias han aumentado el acceso al crédito en un 25% para poblaciones no tradicionales sin costos fiscales adicionales, con énfasis en privacidad y equidad algorítmica, adaptándose perfectamente al escenario puertorriqueño donde el sector fintech crece rápidamente.

Esta ley complementa marcos regulatorios existentes sin solapamientos, promoviendo innovación mediante campañas educativas y reconocimientos a entidades participantes. El objetivo es empoderar a los puertorriqueños para acceder a financiamiento responsable, impulsar el crecimiento económico y reducir desigualdades, contribuyendo a una Isla más resiliente y equitativa.

DECRÉTASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO:

1 Artículo 1. - Título.

2 Esta Ley se conocerá como la "Ley de Guías Voluntarias para Préstamos Basados
3 en Datos Alternativos en Puerto Rico".

4 Artículo 2. - Ámbito de Aplicación.

5 Estas guías aplicarán voluntariamente a instituciones financieras, bancos y fintech
6 autorizadas en Puerto Rico que ofrezcan préstamos. No impondrán obligaciones
7 mandatorias ni modificará leyes existentes, salvo para incentivar adopción.

8 Artículo 3. - Guías Voluntarias para Préstamos Basados en Datos Alternativos.

9 La Oficina del Comisionado de Instituciones Financieras (OCIF) elaborará y
10 distribuirá guías que recomienden:

a) Uso de datos alternativos como historiales de pagos móviles, consumo de servicios públicos, datos de redes sociales verificables y patrones de compras en línea para evaluar capacidad crediticia.

b) Algoritmos transparentes y éticos, con auditorías periódicas para evitar sesgos discriminatorios.

c) Consentimiento explícito del consumidor para recopilación y uso de datos, con opciones de revocación.

d) Integración con burós de crédito tradicionales para puntuaciones híbridas más inclusivas.

e) Límites en tasas de interés y protecciones contra sobreendeudamiento para prestatarios vulnerables.

Estas guías fomentarán inclusión financiera sin costos adicionales al erario.

Artículo 4. - Incentivos para Entidades Participantes.

a) Reconocimientos públicos de la OCIF, como sellos de "Entidad Inclusiva Financiera", utilizables en mercadeo.

b) Asesoría gratuita de la OCIF para implementación de modelos, utilizando recursos existentes.

c) Prioridad en programas de capacitación fintech gubernamentales para entidades adoptantes.

Artículo 5. - Protección al Consumidor.

Las guías enfatizarán:

a) Transparencia total en el uso de datos alternativos y criterios de evaluación.

b) Prohibición de discriminación basada en datos no relevantes o protegidos (ej. género, origen étnico).

c) Mecanismos de reclamo expedito ante la OCIF para violaciones de privacidad o denegaciones injustas.

Artículo 6. - Implementación y Campañas Educativas.

La OCIF adoptará las guías dentro de 120 días de la aprobación de esta Ley y lanzará campañas educativas digitales y en medios para promover adopción, financiadas con fondos existentes. Se creará un portal en línea para recursos, ejemplos de modelos y guías para consumidores.

Artículo 7.- Cláusula de Separabilidad.

Si cualquier disposición, palabra, oración o inciso de esta Ley fuera impugnado por cualquier razón ante un tribunal y declarado inconstitucional o nulo, tal sentencia no afectará, menoscabará o invalidará las restantes disposiciones de esta Ley.

Artículo 8.- Vigencia.

Esta Ley comenzará a regir inmediatamente después de su aprobación.